

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1243/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดฯ

โจทก์

นายไพฑูรย์ จึงสมานกุล กับพวก

จำเลย

นายไพฑูรย์ จึงสมานกุล จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทย์ก็แปลงคำตอบ ชลช (อันดับ 170)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 236,269.80 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนแต่ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท

## จำนวนที่ 1 อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำนวนที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 161,164)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนางฮั่วจู่แซ้อ  
นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)1 ฉบับ และสลากออมสินพิเศษของตน  
รวมมูลค่า 307,000 บาทและนายไพฑูรย์จึงสมานกุล นำสลากออมสินพิเศษของตน

จำนวน10,000 บาท วางไว้เป็นหลักประกันและร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้  
ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 136,141)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 7 ปี นับ  
แต่วันที่ 27 ธันวาคม 2523มาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล  
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 7 ปี นับ  
แต่วันที่ 27 ธันวาคม 2523มาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล  
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ